06 筆記：主觀構成要件（故意）& 構成要件錯誤

前堂回顧

- **因果是因果，歸責是歸責**，兩者不要混淆
- 實務中條件因果的運用：車禍賠償舉證、鐵捲門傷害案、棒球教練案
- 不是考點的東西簡單帶過即可

行為情狀（客觀構成要件第六格）

- 某些犯罪需要特定的行為情狀（時間、地點、方式等客觀條件）
- 作為從客觀構成要件過渡到主觀構成要件的橋樑

主觀構成要件——故意

一、故意的基本架構

- **故意** = 行為人對構成犯罪事實的 **知**（認知）＋ **欲**（意欲）
- 必須對客觀上**每一個**犯罪事實都有認知（主體、行為、客體、結果、情狀）
- 任何一個部分欠缺認知 → 欠缺故意

> 例：獵人誤殺人（客體無認知）、刺傷人卻意外死亡（結果無認知）、IG按錯公開（情狀無認知）

二、故意的認知對象

（一）自然事實 ＋ 社會意義

- 故意認知範圍 = **自然事實本身 ＋ 社會意義**
- 案例：
    - 比中指：自然事實 = 伸出中指；社會意義 = 侮辱
    - 外國人不知比中指有侮辱意 → 欠缺故意（事實誤認，非禁止錯誤）
    - 非洲部落女性在捷運坦胸 → 不知在臺灣有性慾聯想 → 欠缺故意（非不法意識欠缺）
- **加重／減輕構成要件**也須認知：
    - 攜帶兇器竊盜：不知包包有刀 → 只能論普通竊盜
    - 受囑託殺人（§275）：看護不知老人有遺書 → 不具§275故意

（二）不需認知法律評價

- 故意只需認知**事實＋社會意義**，不需認知法律評價
- 法律評價 ＝ 法律上怎麼稱呼它、如何定性、有罪無罪
- **訴訟條件**也非故意認識對象
- **啤酒杯墊案（輔大轉學考）**：

情境	認知缺失	效果
不知道手中的是杯墊（自然事實）	欠缺自然事實認知	阻卻故意
不知道杯墊的收藏價值（社會意義）	欠缺社會意義認知	阻卻故意
知道是有價值的杯墊，但不知道拿走犯法	法律評價誤認	不影響故意（禁止錯誤問題）
知道犯法，但覺得自己行為正確	不法性誤認	不影響故意（禁止錯誤問題）

- 德國謀殺罪§211「卑劣動機」：行為人不需認為自己卑劣

三、意欲要素

- **希望**（非常渴望犯罪實現）→ 直接故意
- **容忍**（無所謂、發生也算了）→ 間接故意
- **單純願望 ≠ 故意**：機率太低＋行為人無法掌控
    - 買機票給仇人希望飛機失事 → 不是故意
    - 送果凍給小孩希望噎死 → 不是故意

- 連接到客觀歸責的「法律上不重要的風險」→ 客觀主觀都不該當

四、故意存在於行為時

- **事後故意 ≠ 故意**（事實問題）
  - 撞到人後才覺得撞得好 → 不是故意
- **事前故意 ≠ 故意**（法律評價問題）
  - 計畫晚上殺鄰居，下午保養槍走火殺死鄰居 → 非故意
  - 保養槍 ≠ 著手殺人，腦中想法還不能評價為故意 → 只能論過失

五、犯罪動機無關故意

- 動機**不是**故意的成立要件
- 但實務上法院常從動機推論故意（事實認定層面）
- 詐騙帳戶案例：無動機不等於無故意

六、空白刑法與故意

- 空白刑法：刑法條文需援引其他法規才能確定構成要件內容
- 案例：河馬保育類案、臺灣獼猴案

學說	立場	效果
連讀理論（禁止錯誤說）【通說／實務】	將具體物種帶入條文 → 行為人只要知道是河馬即可	不知是保育類 ＝ 禁止錯誤 → 不阻卻故意
構成要件錯誤說【蔡聖偉】	法條寫「保育類野生動物」→ 忠於法條文義	不知是保育類 ＝ 欠缺故意 → 阻卻故意

七、故意的分類

（一）直接故意 vs 間接故意

	直接故意（§13-I）	間接故意（§13-II）
認知	明知	預見
意欲	希望	容任（不違背本意）

- 同一事實可並存兩種故意：
  - 恐怖分子炸飛機：對機上乘客 = 直接故意；對地面人員 = 間接故意

（二）區別實益

1. **死刑須直接故意**（實務見解，非法條規定）
2. 條文寫「**明知**」→ 僅限直接故意
   - §131 圖利罪
   - §213 公務員登載不實
   - 舊§285 傳染花柳病罪

（三）確定故意 vs 不確定故意

- 古老分類，現少考
- **擇一故意**：不確定打到A或B，打到誰都行 → 對兩者皆有故意
- **累積故意**：同時射擊多人，對全部都有故意

八、間接故意 vs 有認識過失（一念之隔）

	間接故意	有認識過失
認知	想到了	想到了
態度	管他的（容任）	不會吧（過度自信）

- 冷氣機案：鐵條鏽蝕掉落 → 容任或自信？
- 馬戲團弓箭手案：有自信不會射偏？

九、實務如何認定殺人故意

- 判斷因素：犯罪原因、關係、刺激、**兇器種類**、**攻擊部位**、次數、**力道**、是否致命部位、行兇後態度

案例	事實	判決
神像殺人案	1.3kg石像敲頭3-4下	殺人罪18年
披薩殺人案	女生刺男友胸腔	殺人罪12年（主張無殺人動機仍敗訴）
西瓜刀砍手臂案	黑道砍一刀見骨	重傷致死9.5年（手臂非致命部位）
刀砍背部案	砍背部＋手指斷	一審傷害 → 二審殺人未遂

> **考試提示**：依題目事實推論故意，題目不會明示行為人有無殺人故意，需自行從事實判斷。

十、學說：認定容認的四個理論

- **意欲要素無用論**（只看認知）→ 未採
- **必要論**（現行法）→ 四個認定理論：

理論	核心
默認性理論	行為人是否默認了結果
防果意志表現理論	行為人有無採取**防止結果發生**的行為（最具體好用）
認真看待說	行為人是否認真看待發生結果的可能
可能輕率法益決定說	行為人是否輕率地決定了他人法益的命運

- **太魯閣出軌案**（防果意志表現理論）：
    - 行為人有打電話求助 → 有採取防止結果的行為 → 非容任 → 無間接故意

十一、無認識過失

- §14-I：**應注意、能注意而不注意**
- 事實上沒想到，但理性人應想到
- 案例：胎紋磨平上國道 → 理性駕駛人應注意輪胎狀況

意圖犯

一、意圖的基本概念

- 少數犯罪除故意外還要求**意圖**
- **意圖 ≠ 故意**：殺人罪不是意圖犯（考卷不可寫「殺人意圖」）
- 意圖的判斷原則與故意類似

二、竊盜罪的所有意圖

- **所有意圖**：排斥原權利人支配 ＋ 建立自己支配
- **使用竊盜**：無權借用且預計返還 → 無所有意圖 → 不構成竊盜罪

三、意圖須達直接故意的強度

- **容忍的心態不能認為是意圖**，要非常想要才算
- 案例：
    - §146-II 虛遷戶籍投票罪：家長為學區遷戶籍，選舉只是附帶（容忍心態）→ 無意圖
    - 越獄囚犯穿囚服：無真心想據有囚服 → 無所有意圖 → 不構成竊盜
    - §268 意圖營利供給賭博場所罪：須有營利意圖

四、容器物的意圖（重要考點）

- 行為人所要偷的是**容器的內容物**，對容器本體沒有興趣
- → 意圖僅止於內容物，對容器無所有意圖
- 案例：
    - 偷走後揹包只為取筆電 → 對包包無意圖 → 只能就筆電論竊盜
    - 考試多次出現此考點

> **考試寫作**：容器物竊盜中，對容器本體不能論既遂，只能就想像中的財物論未遂。

五、意圖須存在於行為時

- 事後才產生的意圖不算（類似事後故意非故意）
- 案例：
    - §195 偽造貨幣罪（意圖供行使之用）：測試印表機印鈔票 → 無行使意圖 → 不成立；印完才想拿去用 → 事後意圖 → 不成立
    - §315-2-I 意圖營利供給偷拍工具罪：免費借鄰居看完才想收費 → 不成立

六、意圖犯的實務考題（司法三等）

- 強盜殺人罪的結合犯拆解：
    - 對皮包本體：無所有意圖 → 不論強盜既遂，只能就想像中的財物論強盜**未遂**
    - 既遂犯先客後主，未遂犯**先主後客**
    - 對年邁被害人踩踏頭部、臉部 → **殺人故意**（依被害人年齡、攻擊部位判斷）
    - 反社會人格特質未達診斷標準 → 責任能力無缺陷
    - 結合犯問題：基本犯未遂＋相結合之罪既遂、犯意另行起意

構成要件錯誤

一、錯誤的基本概念

- **錯誤** ＝ 客觀事實 與 主觀認知 不一致
- 錯誤的效果：通常**阻卻故意**
- 阻卻故意後**不見得有過失**，需個案判斷
    - 獵人誤殺穿山豬裝的人 → 可能無過失
    - 劇組道具槍被掉包 → 演員可信賴劇組提供安全道具 → 可能無過失

二、客體錯誤

- **客體錯誤**：行為人對被害人的**人別／物別誤認**

（一）等價客體錯誤

- 想侵害的對象 與 實際侵害的對象 **法律評價相等**
- → **不影響故意，不影響既遂**
- 人別在法律上不重要（殺人故意只要認識到「人」即可）
- **對原本想侵害的對象不用檢討任何犯罪**（人別不重要，既已既遂無須再論預備或未遂）
- 案例：A想殺B，認錯殺到C → 對C論殺人既遂，對B不用論任何犯罪

（二）不等價客體錯誤

- 想侵害的對象 與 實際侵害的對象 **法律評價不相等**
- 分兩段論罪：
    - **對想像中的對象** → 通常論**未遂**（但該罪須罰未遂）
    - **對實際侵害的對象** → 阻卻故意，**改論過失**（但該罪須罰過失）

案例	對想像中的對象	對實際侵害的對象
想殺B，卻打壞塑膠模特兒	殺人未遂（客觀✗主觀✓）	毀損阻卻故意＋不罰過失→無罪
想毀損模特兒，卻殺死B	毀損不罰未遂→無罪	殺人阻卻故意→改論過失致死（§276）

三、打擊錯誤

- **打擊錯誤**：手段上的偏差（技術差、打歪了），非認知上的失誤
- 與客體錯誤的區別：客體錯誤是**認錯**，打擊錯誤是**打歪**

處理方式

- **對原本想攻擊的對象** → 通常論**未遂**

- **對實際被害的對象** → 兩說：

學說	內容	效果
法定符合說	想攻擊的對象與實際被害的對象法律評價相同即可	A對C仍有殺人故意 → 殺人既遂
具體符合說（多數說）	人別、物別都要一致才有故意	A對C阻卻故意 → 改論過失（§276）

重要提醒

- 法定符合說 vs 具體符合說 → 在「對C」的部分檢討，對B本就有故意不需檢討兩說
- 對原本的對象不一定只有未遂（子彈貫穿B又打死C → 對B既遂）
- 阻卻故意後**不見得有過失**（隔壁教室本無人使用卻有不速之客 → 無過失可能）

打擊錯誤 vs 擇一故意的區分

- 打擊錯誤前提：行為人**自信不會打到其他人**
- 若行為人覺得「管他的，打到誰都無所謂」→ **擇一故意**，非打擊錯誤 → 對C仍殺人既遂
- 案例：連勝文槍擊案
    - 馬面要殺陳鴻源 → 認錯殺到連勝文 → **等價客體錯誤**（殺人未遂）
    - 子彈貫穿連勝文後打死臺下身障民眾 → 實務認定為**不確定故意**（殺人既遂），非打擊錯誤
    - 理由：零距離行刑式開槍，槍管朝臺下 → 可預見且容認子彈傷及臺下

四、打擊錯誤與客體錯誤的競合

- 案例：A想殺B，認錯瞄準C開槍，打歪卻打死B（歪打正著）
- 不能跳躍式思考（「A想殺B，最後B也死了 → 殺人既遂」✗）
- 正確分析：
    - A開槍瞄準的是C（上面），打中的是B（下面）
    - 對A而言打中B是意外 → 類似事後故意 → 不能論故意既遂
- 仍分兩段論罪

五、雙重具體化錯誤（行為人與被害人未面對面）

- 行為人與被害人**未面對面**時，客體錯誤與打擊錯誤**很難區分**
- 案例：毒蛋糕案
    - 在A的餐桌放毒蛋糕想毒殺A，結果弟弟B回來吃了蛋糕死亡
    - 說是客體錯誤：搞錯來吃蛋糕的人
    - 說是打擊錯誤：手段失誤（挑錯日子、應親手遞給A）
    - 隨便切入都說得通

通說（許玉秀老師）：因果鏈設定標準

- 結果發生的方式**有符合**行為人對因果鏈的設定 → **客體錯誤**
    - 毒蛋糕案：設定「來吃蛋糕的人氰化物中毒而死」→ B確實因吃蛋糕而死 → 符合因果鏈 → 客體錯誤
- 結果發生的方式**不符合**因果鏈設定 → **打擊錯誤**
    - 汽車炸彈案：設定「A發動引擎引爆炸彈」→ 小朋友撿球碰到炸彈被炸死 → 不符合因果鏈 → 打擊錯誤

> 下堂課繼續：雙重具體化錯誤的變化版本與詳細學說。